

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2801/2533

พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร

โจทก์

นายเปอ์ รุ่งโรจน์ กับพวก

จำเลย

นายอนุศาสน์ เพชรสุน จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157,160 กระทั่งหนึ่ง การกระทำให้เป็นกรรมเดียวผิดหลายบท ให้
ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี และผิดตามมาตรา 265,268 อีก
กระทั่งหนึ่ง โดยที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้ปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการนั้น
เอง จึงให้ลงโทษตามมาตรา 268วรรค 2 แต่กระทั่งเดียว จำคุก 2 ปี รวมโทษจำคุก
6 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,31 วรรคหนึ่งที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11,73วรรคหนึ่ง,69 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขแล้ว ความผิดฐานทำ
ไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507มาตรา 14,31 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน ฐานไม้หวงห้ามไว้ใน
ครอบครองโดยไม่มียอดตราค่าภาคหลวงตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา 69 วรรคหนึ่ง จำคุก 6 เดือน และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 162 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 6 เดือนเมื่อรวมกับโทษของจำเลยที่ 3 ที่ศาลชั้น
ต้นกำหนดแล้ว คงจำคุก 6 ปี 18 เดือน ฯลฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นจำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 202)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 180,000 บาท (อันดับ
3,139)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน
สามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน
สามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น